Direito Constitucional

Prof. Nathalia Masson

profnathmasson

Ano do último edital: 2018

Banca: Cebraspe/CESPE

Conteúdo programático:

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo. 3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança, adolescente, idoso, índio.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Introdução

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
(Título II, CF/88)

- **Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos** (Capítulo I - art. 5º)
- **Dos Direitos Sociais** (Capítulo II - arts. 6º ao 11)
- **Da Nacionalidade** (Capítulo III- arts. 12 e 13)
- **Dos Direitos Políticos** (Capítulo IV - arts. 14 ao 16)
- **Partidos Políticos** (Capítulo V - art. 17

- Existem outros artigos fora do título II que consagram direitos fundamentais?

ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches: A EC 3, de 17-3-1993, que, no art. 2º, autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao dispor, no § 2º desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica "o art. 150, III, b, e VI", da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros): **o princípio da anterioridade, que é garantia individual do contribuinte** (art. 5º, § 2º; art. 60, § 4º, IV; e art. 150, III, b, da Constituição).

Art. 5º, § 2º, CF/88: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

- Incorporação dos tratados ou convenções internacionais

* Tratado que NÃO versa sobre “Direitos Humanos”

* Tratado que VERSA sobre “Direitos Humanos”

(i) Rito ordinário

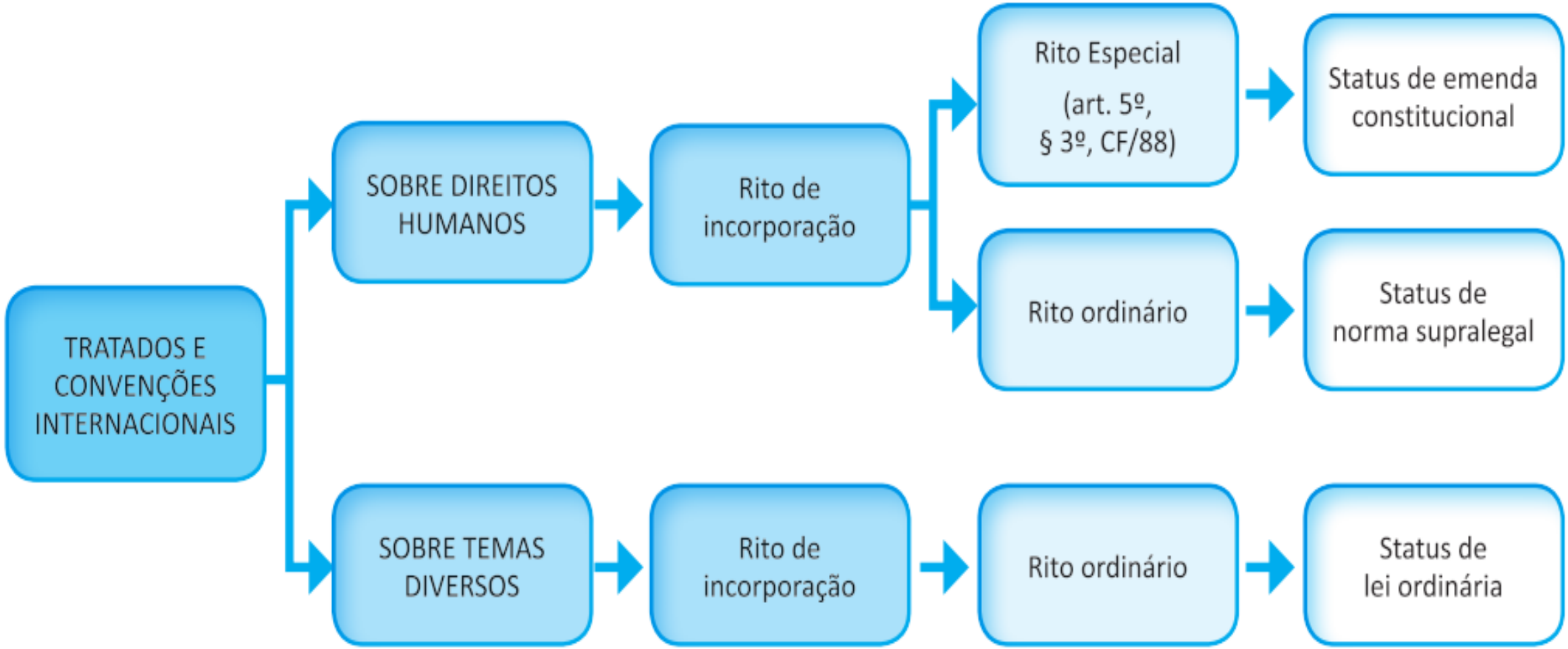
(ii) Rito especial

Art. 5º, § 3º, CF: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS APROVADOS:

- Nas **2** Casas Legislativas (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
- Em **2 TURNOS**
- Por **3/5** dos votos dos respectivos membros
- São equivalentes às **EMENDAS CONSTITUCIONAIS**

2235



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 7ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 236.

[CESPE - 2020 - SEFAZ AL - Auditor Fiscal] Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir:

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são conhecidos como válidos somente os direitos e as garantias previstas no texto constitucional ou os a ele incorporados formalmente.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2009 - MMA - Agente Administrativo] A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item:

Os direitos e garantias fundamentais encontram-se destacados exclusivamente no art. 5º do texto constitucional.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2014 - Instituto Rio Branco - Diplomata] Julgue o item que se segue, acerca dos direitos e garantias fundamentais:

O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos direitos e garantias expressos em seu texto, outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2011 - STM - Técnico Judiciário - Segurança] A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o próximo item:

Os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal de 1988 (CF) excluem outros de caráter constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, uma vez que a enumeração constante no artigo 5º da CF é taxativa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[Quadrix - 2019 - CREFONO - 9ª Região – Fiscal] Quanto aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item:

Os direitos e as garantias estão taxativamente expressos na CF.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2018 - MPE-PI - Técnico Ministerial - Área Administrativa] De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item:

Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nos termos da CF, serão equivalentes às emendas constitucionais.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[Quadrix - 2020 - CREFONO - 1ª Região - Profissional Administrativo] A Constituição Federal de 1988 traz, em seu Título II, denominado "Dos Direitos e das Garantias Fundamentais", disposições relacionadas aos direitos e aos deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais, à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, entre outras. Com base no ordenamento constitucional, julgue o item:

Os direitos e as garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

( ) CERTO ( ) ERRADO

NACIONALIDADE

➢ Espécies de Nacionalidade

- Introdução

* Primária

* Secundária

NACIONALIDADE

- **PRIMÁRIA** — Resulta de um **fato natural** — Dá origem aos Brasileiros **natos**
- **SECUNDÁRIA** — Decorre de um **ato voluntário**, manifestado após o nascimento — Dá origem aos Brasileiros **naturalizados**

- Nacionalidade primária

- 4 caminhos:

* Art. 12, I, ‘a’, CF/88

* Art. 12, I, ‘b’, CF/88

* Art. 12, I, ‘c’ – 1ª parte, CF/88

* Art. 12, I, ‘c’ – 2ª parte, CF/88

- 1º caminho: critério territorial

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

- Exceção ao critério territorial

NÃO INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO TERRITORIAL

Os dois pais estrangeiros

+

Qualquer um deles (ou ambos) está na RFB a serviço do país de origem

- Situações hipotéticas:

(i) Imagine que um casal de italianos, Stefano e Valentina, esteja no Brasil em férias no litoral nordestino. Estando Valentina com uma gravidez já bastante avançada, suponha que eles resolvam esticar a temporada praiana e aguardem em território nacional o nascimento do bebê (chamado Camilo). Quando Camilo nascer, será considerado brasileiro nato?

(ii) Pensemos agora, em outro cenário. Suponha que um casal de estrangeiros, esteja no Brasil em razão de Marcelo Moreno, boliviano, compor o corpo diplomático da Bolívia. Sua esposa, Inês Pedriel, argentina, está grávida e aqui nasce o filho deles, Juanzito. Ele será nato?

(iii) Imagine agora o seguinte cenário: Pierre é francês, mas está no Brasil a serviço do governo da Itália. Sua esposa, também francesa, está grávida e o acompanhou na viagem. Se a criança nascer em nosso território, será brasileira nata?

(iv) Suponha que um diplomata inglês esteja no Brasil a serviço do seu país de origem e aqui conheça Anitta, brasileira. Juntos eles têm um filho, que nasce em nosso território, enquanto o pai presta serviços à Inglaterra. Pergunto: essa criança é brasileira nata?

[CESPE - 2014 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo] Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2011 - PC-ES - Perito Papiloscópico – Específicos] No que se refere aos direitos sociais, julgue o item seguinte:

Se um embaixador de país estrangeiro, em exercício no Brasil, e sua esposa, também estrangeira, tiverem um filho nascido em território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2012 - MCT - Técnico - Tema VII] Acerca do direito constitucional, julgue o item que se segue:

Caso a esposa de um pesquisador indiano contratado exclusivamente para trabalhar em uma instituição brasileira de pesquisa por um prazo determinado de dois anos dê à luz um filho em território brasileiro, a criança terá nacionalidade brasileira, mesmo que os pais tenham apenas nacionalidade indiana.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2013 - FUB - Nível Médio] No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir:

Se um casal de cidadãos italianos que, por motivo de trabalho, resida no Brasil e tiver um filho em território brasileiro, esse filho será considerado como brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[Quadrix - 2020 - CRMV-AM - Assistente Administrativo] Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o parto na cidade de Manaus-AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais. Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou. O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João. Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item:

Carlos, por ter nascido no Brasil, será considerado como brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

- 2º, 3º e 4º caminhos:

ADOÇÃO
do **critério**
sanguíneo

+

- 2º caminho: critério sanguíneo + critério funcional

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

I - natos:

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

ADOÇÃO do **critério sanguíneo** + **ADOÇÃO** do **critério funcional** → Desempenhar função ou prestar serviço público de natureza diplomática, administrativa ou consular, a quaisquer dos órgãos da administração centralizada ou descentralizada da União, dos Estados-membros, dos Municípios ou do Distrito Federal

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

[CESPE - 2014 - MDIC - Agente Administrativo] No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.

Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Victor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Victor será considerado brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2012 - TJ-RR - Técnico Judiciário] No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e à cidadania, julgue o próximo item.

Suponha que Jean tenha nascido na França quando sua mãe, diplomata brasileira de carreira, morava naquele país em razão de missão oficial. Nessa hipótese, segundo a CF, Jean será automaticamente considerado brasileiro naturalizado, com todos os direitos e deveres previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

( ) CERTO ( ) ERRADO

- 3º caminho: critério sanguíneo + registro

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

[CESPE - 2015 - TRF - 1ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto - Adaptada] Com referência à defesa do Estado e das instituições democráticas, à segurança pública e aos direitos de nacionalidade, julgue a assertiva:

Considera-se brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição brasileira competente, desde que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que seus pais não estejam a serviço da República Federativa do Brasil.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[IBGP - 2020 - Prefeitura de Itabira - MG - Técnico em Edificações] Márcio é empregado de uma empresa privada brasileira. Estava a serviço da empresa na Itália, onde casou-se com uma italiana, e tiveram o primeiro filho naquele país. Márcio fez o registro de nascimento do seu filho na embaixada brasileira em Roma, com a intensão de que seu filho tivesse nacionalidade brasileira. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto a sua nacionalidade, o filho de Márcio é considerado:

A) Brasileiro nato, porque apesar de nascer em território estrangeiro, seu pai é brasileiro e o registrou em repartição brasileira competente.

B) Estrangeiro, pois nasceu fora do Brasil, e apesar de seu pai ser brasileiro, não estava a serviço da República Federativa do Brasil.

C) Estrangeiro, pois nasceu em território italiano e sua mãe tem nacionalidade italiana.

D) Brasileiro naturalizado, pois seu pai é brasileiro, mas nasceu fora do território brasileiro.

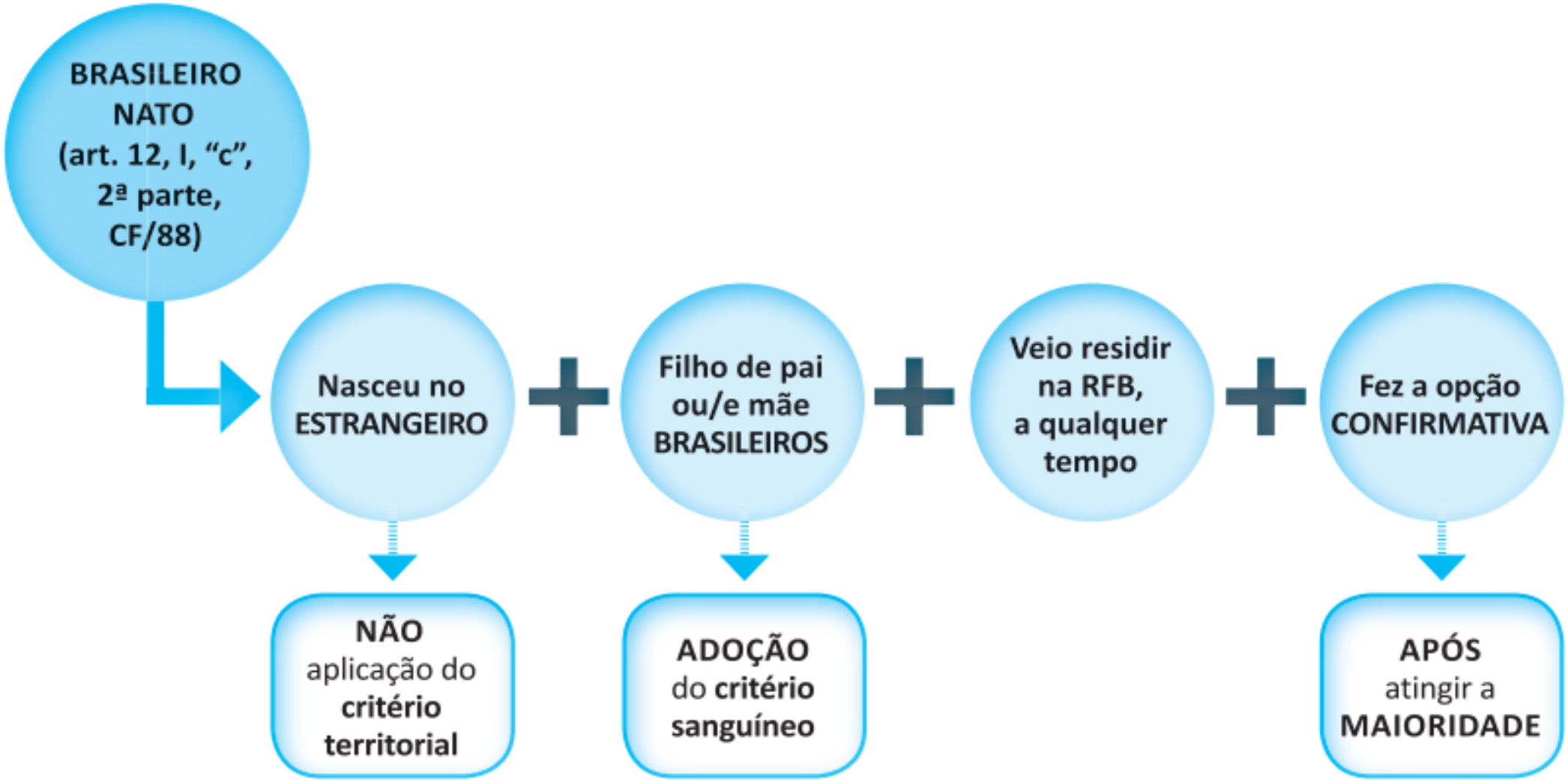
- 4º caminho: critério sanguíneo + critério residencial + opção confirmativa

Art. 12, CF/88: São brasileiros: I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;



MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

[CESPE - 2013 - PRF - Policial Rodoviário Federal] Julgue o item subsequente, relativo aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF:

Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2019 - SEFAZ-RS - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Bloco II] Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão, onde se casou com Júlia, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos vinte anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a CF estabelece que Alberto:

A) é alemão e brasileiro, tendo obrigatoriamente dupla nacionalidade.

B) é brasileiro naturalizado.

C) é brasileiro nato.

D) não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo, sem condenação penal, há mais de quinze anos ininterruptos no Brasil.

E) é alemão, brasileiro e mexicano, tendo obrigatoriamente cidadania múltipla.

[Quadrix - 2020 - CRMV-AM - Assistente Administrativo] Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o parto na cidade de Manaus-AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais. Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou. O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João. Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Helmer e Lindy, por terem tido um filho na cidade de Manaus-AM, poderão ser considerados como brasileiros natos, desde que apresentem a certidão de nascimento de seu filho Carlos em qualquer cartório de registro civil de pessoas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

NACIONALIDADE PRIMÁRIA

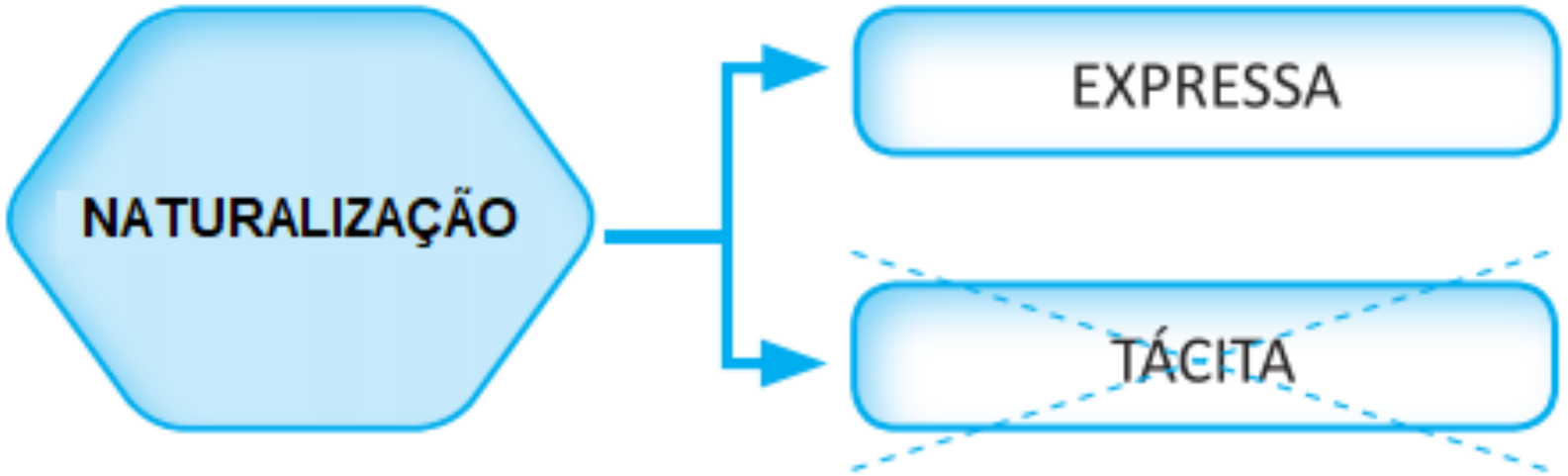
Critério territorial → **Sozinho** já é suficiente para permitir a aquisição da nacionalidade nata

Critério sanguíneo +

- Critério funcional
- ou
- Registro
- ou
- Critério residencial + opção confirmativa

Critério sanguíneo → Deve ser sempre **somado** a algum outro critério

- Nacionalidade secundária



- Naturalização tácita

Constituição de 1824, art. 6º, IV: "São cidadãos brasileiros: todos os nascidos em Portugal, e suas possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se proclamou a independência nas províncias, onde habitavam, adheriram à esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência" (sic).

Constituição de 1891, art. 69, § 4º: "São cidadãos brasileiros: os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem"

[Quadrix - 2020 - CRN - 2º Região (RS) - Nutricionista Fiscal] Com relação à nacionalidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item:

A naturalização pode ser expressa ou tácita, somente se admitindo no Brasil, atualmente, a primeira modalidade.

( ) CERTO ( ) ERRADO

- Naturalização expressa

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

I) Naturalização ordinária

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

II - naturalizados:

a) **os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira**, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

I) Naturalização ordinária

NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA

- Art. 12, II, "a", 2ª parte: indivíduos originários de países de língua portuguesa
- Art. 12, II, "a", 1ª parte: estrangeiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (Lei de Migração)
  - Naturalização **comum** (art. 65, Lei nº 13.445/2017)
  - Naturalização **provisória** (art. 70, Lei nº 13.445/2017)
  - Naturalização **especial** (art. 68, da Lei n° 13.445/2017)

I) Naturalização ordinária – indivíduos originários de países que falam português (art. 12, II, "a", 2ª parte)

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

II - naturalizados:

a) **os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira**, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

I) Naturalização ordinária – Estrangeiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 12, II, "a", 1ª parte)

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira (...);

ESTRANGEIROS

QUE CUMPRIREM OS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (art. 65, Lei 13.445/2017)

- Capacidade civil, segundo a lei brasileira
- Residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 anos
- Comunicar-se em língua portuguesa, considerando as condições de naturalizando
- Não possuir condenação penal ou estar reabilitado, nos termos da lei

*** Satisfeitos todos os requisitos da CF/88 e Lei: o estrangeiro tem direito público subjetivo a obtenção da naturalização ordinária?**

"Mesmo que satisfeitos todos os requisitos listados na Constituição e na lei, não se pode falar em direito público subjetivo à obtenção da naturalização ordinária. A concessão de nacionalidade é ato de soberania estatal do Presidente da República, que pode, discricionariamente, negar-se a concedê-la."

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

II) Naturalização extraordinária

Art. 12, CF/88: São brasileiros:

II - naturalizados:

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

REQUISITOS PARA A NATURALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

- Residência ininterrupta no território nacional por mais de quinze anos
- Ausência de condenação penal
- Apresentação do requerimento de naturalização

*** Satisfeitos todos os requisitos da CF/88: o estrangeiro tem direito público subjetivo a obtenção da naturalização extraordinária?**

"Por último, e contrariamente ao que se passa na naturalização ordinária, na via extraordinária o preenchimento de todos os requisitos constitucionais é suficiente à aquisição da nacionalidade (existe direito público subjetivo à naturalização extraordinária). Assim, se o indivíduo reside no país ininterruptamente por mais de quinze anos, não tem nenhuma condenação penal e requer a naturalização, esta lhe será concedida – não há discricionariedade para o Presidente da República, que não poderá recusar o pleito. Esta é a conclusão da doutrina majoritária e encontra fundamento no próprio texto constitucional, quando este expressamente determina serem brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, "desde que requeiram a nacionalidade brasileira", isto é, desde que apresentem o pedido de aquisição da nacionalidade."

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

[Quadrix - 2020 - CRN - 2º Região (RS) - Nutricionista Fiscal] Com relação à nacionalidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item:

As espécies de naturalização no Brasil, por decorrerem da própria ideia de soberania, são todas uma discricionariedade estatal.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2013 - SEGER-ES - Analista Executivo - Adaptada] Com base nos direitos de nacionalidade, julgue o item:

Cidadão japonês que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e não possua condenação criminal estará apto a solicitar a naturalização brasileira.

( ) CERTO ( ) ERRADO

STF, na Ext. 1.121: "Não se revela possível, em nosso sistema jurídico-constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira *jure matrimonii*, vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento civil."

➢ Quase nacionalidade

Art. 12, § 1º, CF/88: Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição

REQUISITOS PARA QUE OS PORTUGUESES RECEBAM TRATAMENTO IGUAL AO DE UM BRASILEIRO NATURALIZADO

- Ter residência permanente no Brasil
- Haver reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros

Ext: 890, Rel. Min. Celso de Mello: A norma inscrita no art. 12, § 1º da Constituição da República – que contempla, em seu texto, hipótese excepcional de quase-nacionalidade – não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficacial, seja no que se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois, para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende, ainda, de requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses".

[CESPE - 2014 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área Administrativa - Adaptada] Em relação aos direitos de nacionalidade, julgue a assertiva considerando o disposto na CF:

Aos portugueses com residência permanente no país, serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro nato.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[FCC - 2017 - DPE-SC - Defensor Público Substituto - Adaptada] Sobre o tema da nacionalidade na Constituição Federal de 1988, julgue a assertiva abaixo:

Aos portugueses com residência permanente no País, ainda que não houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição.

( ) CERTO ( ) ERRADO

➢ Diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados

Art. 12, § 2º, CF/88: A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

A CF/88 reconhece 4 casos em que haverá tratamento diferenciado entre brasileiros

- Cargos (art. 12, § 3º)
- Função (art. 89, VII)
- Extradição (art. 5º, LI)
- Propriedade (art. 222)

[CESPE - 2013 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico de enfermagem - Adaptada] A respeito dos direitos de nacionalidade, julgue a assertiva:

A lei complementar poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2010 - TRE-MT - Técnico Judiciário - Área Administrativa - Adaptada] Julgue a assertiva acerca dos direitos de nacionalidade:

A legislação infraconstitucional não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, de modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que constam expressamente do texto constitucional.

( ) CERTO ( ) ERRADO

I) Cargos

Art. 12, § 3º, CF/88: São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

CARGOS

- **Linha de substituição presidencial**
  - Presidente da República
  - Vice-Presidente da República
  - Presidente da Câmara dos Deputados
  - Presidente do Senado Federal
  - Ministros do Supremo Tribunal Federal
- **Segurança nacional**
  - Membros da carreira diplomática
  - Oficiais das Forças Armadas
  - Ministro de Estado da Defesa

[CESPE - 2017 - PC-MT - Delegado] O boliviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram, por alguns anos, em território brasileiro. Durante esse período, nasceu, em território nacional, Pablo, o filho deles. Nessa situação hipotética, de acordo com a CF, Pablo será considerado brasileiro:

a) naturalizado, não podendo vir a ser ministro de Estado da Justiça.

b) nato e poderá vir a ser ministro de Estado da Defesa.

c) nato, mas não poderá vir a ser presidente do Senado Federal.

d) naturalizado, não podendo vir a ser presidente da Câmara dos Deputados.

e) naturalizado e poderá vir a ocupar cargo da carreira diplomática.

[CESPE - 2020 - MPE-CE - Técnico Ministerial] Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir:

Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados.

( ) CERTO ( ) ERRADO

II) Extradição

Art. 5º, CF/88

LI - Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm.

[CESPE - 2015 - Diplomata - Instituto Rio Branco] A respeito do processo legislativo e dos direitos e garantias fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, julgue (C ou E) o item subsequente:

A Constituição Federal determina que o brasileiro nato nunca será extraditado e que o brasileiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2018 - PF] Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item que segue.

Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2017 - TRT 7ªR-CE - Analista Judiciário] Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos dezesseis anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. A partir das informações dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição, em qualquer hipótese.

b) Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo ou tráfico ilícito de entorpecentes posterior à naturalização, em razão de sua naturalização ser secundária.

c) Se Caio tiver praticado delito comum no exterior, antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato.

d) Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato.

➢ Perda da nacionalidade

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

HC 83.113 QO, Rel. Min. Celso de Mello: A perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente definidas na Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos autorizadores da privação – sempre excepcional – da condição político-jurídica de nacional do Brasil.

[Quadrix - 2020 - CRN - 2º Região (RS) - Nutricionista Fiscal] Com relação à nacionalidade na Constituição Federal de 1988, julgue o item:

O rol de hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade é exemplificativo, podendo ser ampliado pela legislação infraconstitucional.

( ) CERTO ( ) ERRADO

PERDA DA NACIONALIDADE

- **PERDA-PUNIÇÃO**
- **PERDA-MUDANÇA**

- Perda-punição

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

PERDA-PUNIÇÃO

Só atinge brasileiro NATURALIZADO

→ Naturalização cancelada

→ Sentença judicial

+

Atividade nociva ao interesse nacional

- Perda-mudança

Art. 12, § 4º, CF/88: Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

PERDA-MUDANÇA

- Atinge brasileiro NATO e NATURALIZADO
- Adquirir outra nacionalidade voluntariamente
- Procedimento administrativo
- Exceções
  - Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira
  - Imposição de naturalização, pela norma estrangeira

[CESPE - 2012 - MP-PI - Analista] Em relação à nacionalidade, analise a assertiva abaixo:

O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2019 - TJ AM - Assistente Judiciário] Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue:

Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2019 - TJ AM - Assistente Judiciário] Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue:

Perderá a nacionalidade de brasileiro aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Notícias do STF

Terça-feira, 28 de março de 2017

Concedida extradição de brasileira naturalizada americana, acusada de assassinato

"A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, nesta terça-feira (28), o pedido de extradição de Cláudia Cristina Sobral, nascida no Brasil, requerido pelo governo dos Estados Unidos da América. Ela é acusada de ter assassinado o marido norte-americano no estado de Ohio, em 2007. O entendimento da Turma na Extradição (EXT) 1462 é de que Cláudia renunciou à nacionalidade brasileira ao adotar a cidadania norte-americana em 1999.

O relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, mencionou em seu voto a decisão já proferida pela Turma no julgamento do Mandado de Segurança (MS) 33.864, ocorrido em abril de 2016. Na ocasião, a defesa de Cláudia Cristina Sobral questionou portaria do Ministério da Justiça de 2013 na qual foi decretada a perda da nacionalidade brasileira, tendo em vista a aquisição voluntária da nova nacionalidade." "Segundo o artigo 12, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Federal, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. (...)

(...)

As exceções são o reconhecimento da nacionalidade originária pelo país estrangeiro ou a imposição da naturalização como condição para permanência ou exercício de direitos em outro país.

PGR argumentou, ainda, que a tentativa de resgatar a nacionalidade brasileira é ato de má-fé e tem por objetivo evitar o processo criminal. (...)

O ministro Barroso reiterou os termos do que foi decidido pela Turma no mandado de segurança, ressaltando que o caso não se enquadra em nenhuma das duas exceções previstas na Constituição. "A extraditanda já detinha desde há muito tempo o *green card*, que tem natureza de visto de permanência, e garante os direitos que ela alega ter adquirido com a nacionalidade: o direito de permanência e de trabalho", afirmou.

De acordo com os autos, a extraditanda mudou-se para os EUA em 1990 e obteve o green card. Em 1999, ao obter a cidadania norte-americana, nos termos da lei local, ela declarou renunciar e abjurar fidelidade a qualquer outro Estado ou soberania." (...)

(...)

"A decisão pela extradição foi acompanhada por maioria do colegiado, vencido o ministro Marco Aurélio. Ele considerou que o direito à nacionalidade é indisponível, observando ainda que, segundo a Constituição Federal, até mesmo para o estrangeiro naturalizado brasileiro perder essa condição é preciso sentença judicial, não apenas decisão administrativa.

Na decisão da Turma, ficou ressaltado que o deferimento do pedido da extradição é condicionado ao compromisso formal de o país de destino não aplicar penas interditadas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua ou pena de morte, bem como ficando a prisão restrita ao prazo máximo de 30 anos, como prevê o regramento brasileiro."

[CESPE - 2018 - TCM-BA] Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores:

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado.

( ) CERTO ( ) ERRADO

[CESPE - 2018 - STJ - Analista Judiciário] Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores:

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado.

( ) CERTO ( ) ERRADO